



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 09

Sonderausgaben

42

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	2
1.	Begriff und Stellung im System der Einkommensermittlung	2
2.	Übersicht	2
3.	Abschließende Aufzählung und Berücksichtigung von Amts wegen	2
4.	Abflussprinzip	3
5.	Erstattung von Sonderausgaben	3
6.	Arten von Sonderausgaben	3
II.	VORSORGEAUFWENDUNGEN	4
1.	Allgemeines	4
2.	Altersvorsorgeaufwendungen	4
2.1	Beiträge	4
2.2	Ermittlung der abziehbaren Altersvorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG)	4
3.	Basisversorgung: Krankenversicherungsbeiträge und gesetzl. Pflegeversicherung	6
4.	Sonstige Vorsorgeaufwendungen	7
5.	Basisversorgung und sonstige Vorsorgeaufwendungen: Ermittlung der abziehbaren Beträge nach § 10 Abs. 4 EStG	8
6.	Exkurs: Zusätzliche Altersvorsorge (Riester-Rente)	11
6.1	Allgemeines	11
6.2	Voraussetzungen	11
6.3	Höhe der Förderung	11
III.	UNBESCHRÄNKT ABZIEHBARE SONDERAUSGABEN	12
1.	Kirchensteuer	12
2.	Versorgungsleistungen	13
3.	Behandlung von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (§ 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG)	13
4.	Ausgleichszahlungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG)	13
IV.	BESCHRÄNKT ABZIEHBARE SONDERAUSGABEN	14
1.	Unterhalt nach Scheidung/bei dauerndem Getrenntleben	14
1.1	Außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG	14
1.2	Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG, sog. Realsplitting	14
2.	Kinderbetreuungskosten	16
3.	Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung	16



4.	Schulgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG)	18
5.	Spenden/Mitgliedsbeiträge	19
5.1	Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. der §§ 53 bis 54 AO	19
5.2	Mitgliedsbeiträge sowie Spenden an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen (§ 10b, § 34g EStG)	21
6.	Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale (§ 10f EStG)	23
V.	PAUSCHBETRÄGE	24
1.	Sonderausgaben-Pauschbetrag, § 10c EStG	24
2.	Vorsorgepauschale	25
VI.	ÜBUNGSFALL	26



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 09 – Überblick – v13904



LERNZIEL

In diesem Lehrbrief werden die Einzelheiten zur Berücksichtigung von Sonderausgaben und von Spenden dargestellt. Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- *die Aufwendungen für die Berücksichtigung von Altersvorsorgeaufwendungen bestimmen und die abziehbaren Beträge ermitteln,*
- *die zusätzlich abziehbaren Vorsorgeaufwendungen sowie die übrigen beschränkt abziehbaren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge ermitteln,*
- *zu abziehbaren Kirchensteuern, Schulgeldzahlungen sowie zu den Aus- und Weiterbildungskosten Stellung nehmen und*
- *die bei den Spenden abziehbaren Höchstbeträge bestimmen.*



PRÜFUNGSTIPP

Fragestellungen aus dem Bereich der Sonderausgaben werden in der schriftlichen Steuerberaterprüfung von Zeit zu Zeit geprüft. In den letzten Jahren musste man sich mit folgenden Themen auseinandersetzen:

- *Unterhaltsleistungen (2022)*
- *Vorsorgeaufwendungen (2015)*
- *Kinderbetreuungskosten (2015)*
- *Spenden, Parteispenden (2020, 2015)*
- *Sonderausgaben-Pauschbetrag (2020)*



I. ALLGEMEINES

1. Begriff und Stellung im System der Einkommensermittlung

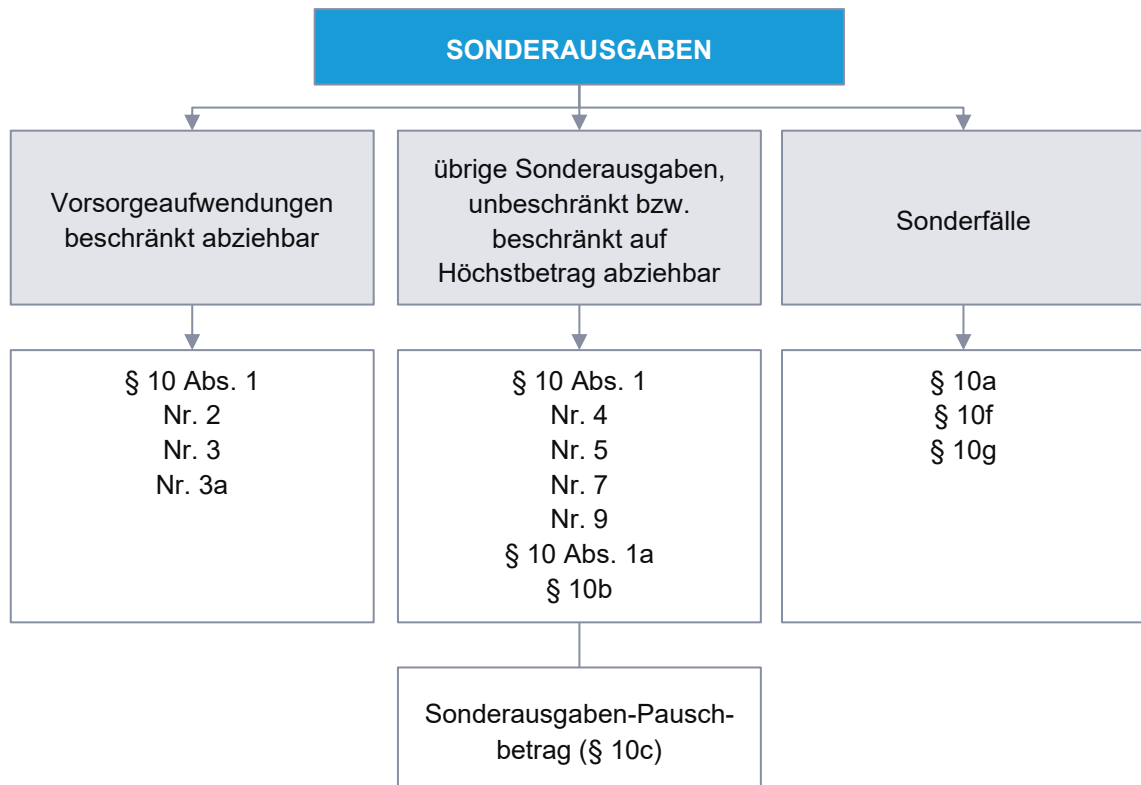
Die Sonderausgaben werden vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen (§ 2 Abs. 4 EStG, R 2 Abs. 1 EStR). Es handelt sich dabei um Ausgaben, die weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten (§ 10 Abs. 1 EStG) und den Kosten der privaten Lebensführung zuzurechnen sind. Durch den Vorrang der §§ 10 bis 10b EStG vor § 12 EStG (siehe § 12 EStG) können sie allerdings bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stellung im System – v10537

2. Übersicht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einteilung der Sonderausgaben – v10535

3. Abschließende Aufzählung und Berücksichtigung von Amts wegen

Die Sonderausgaben sind abschließend in den §§ 10–10b EStG aufgezählt und werden von Amts wegen berücksichtigt. Eine Ausnahme hiervon stellen die Unterhaltszahlungen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG und die Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs dar. Hier muss der Steuerpflichtige einen Antrag für die Berücksichtigung als Sonderausgaben stellen.

4. Abflussprinzip

Für die Berücksichtigung der Sonderausgaben gilt das Abflussprinzip des § 11 Abs. 2 EStG (H 10.1 EStH „Abzugshöhe/Abzugszeitpunkt“ 1. Spiegelstrich). Ausnahmen hiervon stellen die willkürlichen Zahlungen (H 10.7 EStH „Willkürliche Zahlungen“) und § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 EStG dar.

5. Erstattung von Sonderausgaben

Jedoch kann es auch zur Erstattung von Sonderausgaben (z. B. Rückzahlung eines Versicherungsbeitrags durch die Versicherung) kommen. Nach H 10.1 EStH „Abzugshöhe/Abzugszeitpunkt“ 1. Spiegelstrich ist der Erstattungsbetrag mit gleichartigen Sonderausgaben zu verrechnen.

Ob die Sonderausgaben gleichartig sind, richtet sich nach deren Sinn und Zweck, sowie deren wirtschaftlicher Bedeutung und Auswirkungen für den Steuerpflichtigen. Bei Versicherungsbeiträgen kommt es auf die Funktion der Versicherung und das abgesicherte Risiko an.

Ist im Jahr der Erstattung der Sonderausgaben an den Steuerpflichtigen ein Ausgleich mit gleichartigen Aufwendungen nicht oder nicht in voller Höhe möglich, so ist der Sonderausgabenabzug des Jahres der Verausgabung insoweit um die nachträgliche Erstattung zu mindern; ein bereits bestandskräftiger Bescheid ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern.

Besonderheiten bestehen bei der Erstattung von Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EStG nach § 10 Abs. 4b EStG:

Erstattungsüberhänge von Sonderausgaben aus § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 3a EStG werden nach § 10 Abs. 4b EStG mit solchen Sonderausgaben des Erstattungsjahrs verrechnet, die unter die gleiche Nummer des § 10 Abs. 1 EStG fallen.

Lassen sich Erstattungsüberhänge aus § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG auf diese Weise nicht ausgleichen, erhöhen sie den Gesamtbetrag der Einkünfte des Erstattungsjahres.

Letzteres gilt auch für erstattete Kirchensteuer (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG) aus einem Vorjahr. Das ist der in der Praxis häufigste Fall bei der Erstattung von Sonderausgaben.

Steuerfreie Zuschüsse, die der Steuerpflichtige für in einem anderen Veranlagungszeitraum geleistete Sonderausgaben aus § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 3a EStG erhält, sind einer Sonderausgabenerstattung gleichgestellt (§ 10 Abs. 4b Satz 1 EStG).

6. Arten von Sonderausgaben

Die Sonderausgaben können in drei Arten eingeteilt werden:

- Vorsorgeaufwendungen,
- unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgaben und
- beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zu Sonderausgaben – v10536



II. VORSORGEAUFWENDUNGEN

1. Allgemeines

Die Vorsorgeaufwendungen können wiederum in drei Kategorien (für jede Kategorie gibt es einen eigenen Höchstbetrag) unterteilt werden:

- Altersvorsorgeaufwendungen, § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG;
- Krankenversicherungsbeiträge – soweit Basisversorgung – und gesetzl. Pflegeversicherung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG;
- sonstige Vorsorgeaufwendungen, § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG.



HINWEIS

Das BMF-Schreiben vom 24.5.2017, BStBl 2017 I S. 820, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/11 (kurz: BMF 1 § 10/11) beschäftigt sich ausführlich mit den vorgenannten Vorsorgeaufwendungen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsorgeaufwendungen – v10538

2. Altersvorsorgeaufwendungen

2.1 Beiträge

Zu den Altersvorsorgeaufwendungen gehören nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG die Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen, zur landwirtschaftlichen Alterskasse sowie zu den berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (z. B. Versorgungswerk der Rechtsanwälte).

Ebenso zählen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG u. a. die Beiträge zu einer Rürup-Rentenversicherung zu den Altersvorsorgeaufwendungen.

Zu den Beiträgen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b EStG ist der nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreie Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und ein diesem gleichgestellter steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers hinzuzurechnen, § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 EStG.

Weitere Voraussetzungen für die Berücksichtigung der vorgenannten Beiträge als Altersvorsorgeaufwendungen enthält § 10 Abs. 2 EStG.

2.2 Ermittlung der abziehbaren Altersvorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG)

Die Altersvorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind bis zu dem Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung, aufgerundet auf einen vollen Betrag in Euro (2025: 29.344 €) zu berücksichtigen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern verdoppelt sich der Höchstbetrag, § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 EStG.



PRÜFUNGSTIPP

Der Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung und der Rentenversicherungsbeitrag werden in Klausuren und Prüfungsaufgaben regelmäßig angegeben.

Der vorgenannte Höchstbetrag ist bei Steuerpflichtigen, die z. B. Beamte, Richter oder Landtagsabgeordnete sind, um den Betrag zu kürzen, der bezogen auf die Einnahmen aus dieser Tätigkeit, dem Gesamtbeitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zur allgemeinen Rentenversicherung entspricht, § 10 Abs. 3 Satz 3 EStG.



HINWEIS

Im Jahr 2025 beträgt der Gesamtbetrag zur allgemeinen Rentenversicherung 18,6 %.

Der nach den Sätzen 1 bis 3 des § 10 Abs. 3 EStG ermittelte Betrag ist seit dem Jahr 2023 zu 100 % berücksichtigungsfähig, § 10 Abs. 3 Satz 4 und 6. Dieser Betrag vermindert um den nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen diesem gleichgestellten steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers, ist als Sonderausgabe abziehbar, § 10 Abs. 3 Satz 5 EStG.

► Beispiel:

Ein lediger Arbeitnehmer mit einem jährlichen Arbeitslohn von 40.000 € entrichtet in 2025 einen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung i. H. v. 3.900 €. Der Arbeitgeber-Anteil beträgt ebenfalls 3.900 €. Außerdem zahlt der Arbeitnehmer Beiträge i. H. v. 1.200 € in eine private Rentenversicherung ein, die die Voraussetzungen der Basisversorgung i. S. v. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG erfüllt.

► Lösung:

Bei den genannten Beiträgen handelt es sich um

Altersvorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Arbeitnehmer-Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung

(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG) 3.900 €

steuerfreier Arbeitgeber-Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung

(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 EStG) 3.900 €

Beitrag zu einer Rentenversicherung i. S. v. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG 1.200 €

begünstigter Vorsorgeaufwand nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG = 9.000 €

Der Höchstbetrag nach § 10 Abs. 3 Satz 1 EStG beträgt 29.344 €

Die begünstigten Beiträge i. H. v. 9.000 € überschreiten den Höchstbetrag nicht.

nach § 10 Abs. 3 Satz 4 und 6 EStG sind abzugsfähig: $100 \% \times 9.000 \text{ €}$ 9.000 €

hiervon ist nach § 10 Abs. 3 Satz 5 EStG der steuerfreie Arbeitgeber-Anteil

abzuziehen - 3.900 €

somit verbleiben als Sonderausgaben abzugsfähige

Altersvorsorgeaufwendungen i. H. v. = 5.100 €

► Beispiel:

Ein lediger Beamter mit einem jährlichen Arbeitslohn von 40.000 € entrichtet in 2025 einen Beitrag i. H. v. 1.200 € zu einer Rentenversicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG.

► Lösung:

Bei dem genannten Beitrag handelt es sich um Altersvorsorgeaufwendungen

i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Beitrag zu einer Rentenversicherung i. S. v. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG 1.200 €

Der Höchstbetrag nach § 10 Abs. 3 Satz 1 und 3 EStG beträgt

(29.344 € abzgl. 7.440 € (18,6 % v. 40.000 €)) 21.904 €

Der Höchstbetrag wird nicht überschritten. Somit ergeben sich als Sonderaus-

gaben abzugsfähige Altersvorsorgeaufwendungen i. H. v. $100 \% \times 1.200 \text{ €}$ (§ 10

Abs. 3 Satz 4 und 6 EStG) 1.200 €



► **Beispiel:**

C und D sind verheiratet und werden zusammenveranlagt. C ist freiberuflich als Rechtsanwalt tätig, D ist Beamtin und bezieht einen Arbeitslohn i. H. v. 40.000 € jährlich. In 2025 haben die Eheleute folgende Aufwendungen geleistet:

Ehemann C:

Berufsständische Versorgungseinrichtung: 12.000 €

Ehefrau D hat im Jahr 2025 keine Altersvorsorgeaufwendungen getätigt.

► **Lösung:**

Bei den Aufwendungen des Ehemanns C handelt es sich um Altersvorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Beitrag zur berufsständischen Versorgungseinrichtung
(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG) 12.000 €

Höchstbetrag nach § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG
(58.688 € (29.344 € × 2) abzgl. 7.440 € (18,6 % v. 40.000 €)) 51.248 €

Damit überschreiten die Beiträge i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG den Höchstbetrag nicht.

Folglich ergeben sich als Sonderausgaben abziehbare Altersvorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 3 Satz 4 und 6 EStG i. H. v.
100 % × 12.000 € 12.000 €

3. Basisversorgung: Krankenversicherungsbeiträge und gesetzl. Pflegeversicherung

Zu den Beiträgen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a EStG gehören sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Krankenversicherungsbeiträge, die der Basisversorgung dienen. Hierzu gehören nicht die Beiträge für Wahlleistungen (z. B. Chefarztbehandlung, Einbettzimmer, Auslandskrankenversicherung). Die Beiträge für die Wahlleistungen gehören zu den Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

Wenn sich aus den Krankenversicherungsbeiträgen zur Basisversorgung ein Anspruch auf Krankengeld (regelmäßig der Fall bei gesetzlich versicherten Arbeitnehmern und regelmäßig nicht der Fall bei gesetzlich krankenversicherten Rentnern) oder ein Anspruch auf eine Leistung, die anstelle von Krankengeld gewährt wird, ergeben kann, ist der jeweilige Beitrag um 4 % zu vermindern, § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 4 EStG.

Zudem sind von § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG die Aufwendungen für die gesetzlichen Pflegeversicherungen (soziale Pflegeversicherung und private Pflege-Pflichtversicherung) erfasst.

Zu den Beiträgen des Steuerpflichtigen gehören nicht die steuerfreien Arbeitgeber-Anteile.

Allerdings können nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen auch die von ihm im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung getragenen eigenen Beiträge zur Basisversorgung eines Kindes behandelt werden, wenn er

- für das Kind einen Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld hat und
- die Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes in seiner Einkommensteuererklärung angibt. Sofern der Steuerpflichtige im Rahmen des Realsplittings (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG) eigene Beiträge zur Basisversorgung zum Erwerb einer Krankenversicherung oder gesetzlichen Pflegeversicherung für einen geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten/Lebenspartner leistet, werden diese als eigene Beiträge des geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten/Lebenspartner behandelt, § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 EStG.

Beiträge, die für nach Ablauf des Veranlagungszeitraums beginnende Beitragsjahre geleistet werden und in der Summe das Dreifache der auf den Veranlagungszeitraum entfallenden Beiträge überschreiten, sind in dem Veranlagungszeitraum anzusetzen, für den sie geleistet werden, § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 5 EStG.

► **Beispiel:**

Steuerpflichtige X bezahlt im VZ 01 bereits ihre Beiträge für die Jahre 02 bis 04 i. H. v. insgesamt 9.000 € (3×3.000 €) zu einer privaten Krankenversicherung, die lediglich die Basisversorgung umfasst. Der Jahresbeitrag 01 für diese Versicherung hat 2.800 € betragen.

► **Lösung:**

Auch wenn die Beiträge für die Jahre 02 bis 04 bereits im Jahr 01 abgefließen sind, können diese Aufwendungen nur teilweise im Jahr 01 als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Die Summe der Beiträge 02 bis 04 i. H. v. 9.000 € übersteigt das Dreifache des Beitrags 01 (3×2.800 € = 8.400 €). Folglich können im Jahr 01 (2.800 € + 8.400 € =) 11.200 € und im Jahr 04 die restlichen 600 € als Sonderausgabe berücksichtigt werden (BMF 1 § 10/11 Rz. 157).

Weitere Voraussetzungen für den Abzug der vorgenannten Beiträge enthalten § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 2b EStG.

4. Sonstige Vorsorgeaufwendungen

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG die Beiträge zu den Kranken- und Pflegeversicherungen, soweit sie nicht zur Basisversorgung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG gehören. Ebenso gehören hierzu die Beiträge zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit, zu Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, die nicht unter § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b EStG fallen, zu Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen.

Des Weiteren erfasst § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG die Beiträge zu Versicherungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. bb bis dd EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1.1.2005 begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum 31.12.2004 entrichtet wurde (z. B. Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht). § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 bis 6 und Abs. 2 Satz 2 EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung ist in diesen Fällen weiter anzuwenden.

Die Beiträge zu einer Krankentagegeldversicherung, ergänzenden Pflegekrankenversicherung, Pflegerentenversicherung und Erbschaftsteuerversicherung gehören zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG (siehe jeweils auch H 10.5 EStH).

Die steuerfreien Arbeitgeberanteile gehören nicht zu den Beiträgen des Steuerpflichtigen, da er diese nicht selbst zu tragen hat.

Ebenso gehören bspw. die Aufwendungen für eine Hausratversicherung, Kaskoversicherung, Rechtsschutzversicherung und Sachversicherung nicht zu den Sonderausgaben, da diese weder in § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG noch in einer anderen Vorschrift als Sonderausgaben bezeichnet werden (siehe auch H 10.5 EStH „Keine Sonderausgaben“). Allerdings können diese Aufwendungen ggfs. Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen.

Weitere Voraussetzungen für den Abzug der sonstigen Vorsorgeaufwendungen enthält § 10 Abs. 2 Satz 1 EStG.



STOLPERSTEIN

Wird ein Kraftfahrzeug teils für berufliche und teils für private Zwecke genutzt, kann der Stpfl. den Teil seiner Aufwendungen für die Kfz-Haftpflichtversicherung, der dem Anteil der privaten Nutzung entspricht, im Rahmen des § 10 EStG als Sonderausgaben abziehen. Werden Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder Familienheimfahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug in Höhe der Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG abgezogen, können die Aufwendungen für die Kfz-Haftpflichtversicherung zur Vereinfachung in voller Höhe als Sonderausgaben anerkannt werden (siehe auch R 10.5 EStR).

5. Basisversorgung und sonstige Vorsorgeaufwendungen: Ermittlung der abziehbaren Beträge nach § 10 Abs. 4 EStG

Die Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 3a EStG können je Kalenderjahr insgesamt bis zu 2.800 € berücksichtigt werden. Allerdings beträgt dieser Höchstbetrag bei Steuerpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheitskosten haben oder für deren Krankenversicherung Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 9, 14, 57 oder 62 EStG erbracht werden, lediglich 1.900 €. Vereinfacht ausgedrückt: Der Höchstbetrag i. H. v. 2.800 € kommt bei Selbständigen zum Zug, der Höchstbetrag i. H. v. 1.900 € findet bei Arbeitnehmern und Beamten Anwendung.

Bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der Summe des jedem Ehegatten/Lebenspartner zustehenden Höchstbetrags.

Übersteigen jedoch die tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG (Basisversorgung) den maßgeblichen Höchstbetrag, sind die tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG abzuziehen und die sonstigen Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG bleiben außer Ansatz, § 10 Abs. 4 Satz 4 EStG.

► Beispiel:

Ein lediger Beamter entrichtet in 01 folgende Beiträge:

Krankenversicherung (ohne Krankengeld)	1.500 €
private Pflege-Pflichtversicherung	200 €
Rentenversicherung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. dd EStG a. F.	3.000 €

► Lösung:

Sonstige Vorsorgeaufwendungen:

Beiträge zu einer Kapitallebensversicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. dd und Satz 2 EStG a. F.

3.000 €, hiervon 88 % 2.640 €

Basisversorgung:

Beitrag zur Krankenversicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a EStG 1.500 €

Beitrag zur gesetzl. Pflegeversicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b EStG 200 €

Insgesamt (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) 1.700 €

sonstige Vorsorgeaufwendungen und Basisversorgung insgesamt 4.340 €

Der Höchstbetrag beträgt 1.900 €, § 10 Abs. 4 Satz 2 EStG. § 10 Abs. 4 Satz 4 EStG findet keine Anwendung, da die Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG (= 1.700 €) den Höchstbetrag (= 1.900 €) nicht überschreiten.

Somit sind als Sonderausgaben abziehbar 1.900 €

► **Beispiel:**

Arbeitnehmer A ist verheiratet. Seine Ehefrau B ist nicht berufstätig und zusammen mit ihrem Ehemann in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert (Familienversicherung). Die Eheleute werden zusammenveranlagt und haben in 01 folgende Aufwendungen geleistet.

Ehemann A:

Arbeitnehmer-Beitrag zur Arbeitslosenversicherung	1.300 €
Arbeitnehmer-Beitrag zur Krankenversicherung und gesetzl. Pflegeversicherung inkl. Krankengeldbeitrag i. H. v. 50 €	3.350 €
Beiträge zur Privathaftpflichtversicherung	400 €
Beiträge zur Pkw-Haftpflichtversicherung	600 €

Ehefrau B:

Beiträge zu einer im Jahr 2000 abgeschlossenen Renten-Versicherung ohne Kapitalwahlrecht	2.400 €
--	---------

► **Lösung:**

Sonstige Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG:

Arbeitnehmer-Beitrag zur Arbeitslosenversicherung des A	1.300 €
Beiträge zur Privathaftpflichtversicherung des A	400 €
Beiträge zur Pkw-Haftpflichtversicherung des A	600 €
Krankengeldbeitrag des A	50 €

Beiträge zu einer „alten“ Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht der B § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. bb EStG a. F.	2.400 €
insgesamt	<u>4.750 €</u>

Basisversorgung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a u. b EStG	3.300 €
--	---------

nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Satz 4 EStG fällt der Krankengeldbeitrag nicht unter § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG

Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 EStG:

Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG für A (wegen steuerfreiem Arbeitgeber-Anteil zur Krankenversicherung)	1.900 €
--	---------

Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG für B	1.900 €
--	---------

Insgesamt	<u>3.800 €</u>
------------------	-----------------------

Der Höchstbetrag beträgt nach § 10 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG 3.800 €. § 10 Abs. 4 Satz 4 EStG ist nicht zu beachten, da die Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. H. v. 3.300 € den Höchstbetrag i. H. v. 3.800 € nicht überschreiten.

Somit sind als Sonderausgaben abziehbar	3.800 €
---	----------------



► **Beispiel:**

C und D sind verheiratet und werden zusammenveranlagt. C ist freiberuflich als Rechtsanwalt tätig, D ist Beamtin. In 01 haben die Eheleute folgende Aufwendungen geleistet:

Ehemann C:

Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (inkl. Krankengeld, C ist freiwillig gesetzlich versichert) und Aufwendungen i. H. v. 500 € für Wahlleistungen (Zusatzversicherung)	5.000 €
gesetzliche Pflege-Pflichtversicherung	500 €
Beiträge zu einer Krankentagegeldversicherung	2.500 €

Ehefrau D:

Beiträge zur Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung (ohne Krankengeld)	1.900 €
Versicherung mit Kapitalwahlrecht gegen laufende Beitragsleistung bei der das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von 12 Jahren ausgeübt werden kann	2.400 €

► **Lösung:**

Sonstige Vorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG:

Krankentagegeldversicherung des C (H 10.5 EStH „Krankentagegeldversicherung“)	2.500 €
Krankengeldbeiträge des C (4 % v. 4.500 €, § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Satz 4 i. V. mit Nr. 3a EStG)	180 €
Krankenversicherungsbeitrag für Wahlleistungen des C	500 €
Beiträge zu einer im Jahr 2000 abgeschlossenen Rentenversicherung der D mit Kapitalwahlrecht gegen laufende Beitragsleistung bei der das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von 12 Jahren ausgeübt werden kann (88 % v. 2.400 €, § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. dd u. Satz 2 EStG a. F.)	2.112 €
begünstigter sonstiger Vorsorgeaufwand	<u>5.292 €</u>

Beiträge für die Basisversorgung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG:

Krankenversicherungsbeiträge des C abzgl. Krankengeldbeiträge und Beiträge für Wahlleistungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Satz 3 u. 4 EStG)	4.320 €
gesetzliche Pflege-Pflichtversicherung des C (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b EStG)	500 €
Krankenversicherungsbeiträge und Beiträge zur gesetzlichen Pflege-Pflichtversicherung der D	1.900 €
Insgesamt	<u>6.720 €</u>

Höchstbetrag i. S. d. § 10 Abs. 4 EStG:

Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 Satz 1 u. 3 EStG für C	2.800 €
Höchstbetrag nach § 10 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG für D	1.900 €
Insgesamt	<u>4.700 €</u>

Der Höchstbetrag beträgt nach § 10 Abs. 4 Satz 1–3 EStG 4.700 €. Jedoch ist § 10 Abs. 4 Satz 4 EStG zu beachten. Da die Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG den Höchstbetrag überschreiten, sind die Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG in vollem Umfang zu berücksichtigen und die sonstigen Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG bleiben außer Betracht.

Somit sind als Sonderausgaben abziehbar **6.720 €**

6. Exkurs: Zusätzliche Altersvorsorge (Riester-Rente)

6.1 Allgemeines

Nachfolgend werden die Grundzüge des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG für die Beiträge zu einer sog. Riester-Rente erläutert.

Während der Ansparphase für eine sog. Riester-Rente wird entweder eine Zulage (§§ 83 ff. EStG) oder ein Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG gewährt. Primär erfolgt die Förderung durch Gutschrift der Zulage auf dem jeweiligen Vertrag. Im Rahmen einer Günstigerprüfung, die von Amts wegen vorzunehmen ist (§ 10a Abs. 2 Satz 3 EStG), wird dann überprüft, ob ein Sonderausgabenabzug zu einem größeren steuerlichen Ersparnis im Vergleich zur Höhe der Zulage führt. Sollte der Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG günstiger als die Zulage sein, wird die Zulage der tariflichen Einkommensteuer hinzugerechnet, § 10a Abs. 2 Satz 1 EStG.

6.2 Voraussetzungen

Um in den Genuss einer Zulage oder des Sonderausgabenabzugs zu gelangen, muss die beitragspflichtige Person dem Personenkreis des § 10a Abs. 1 Satz 1 EStG angehören. Hierzu gehören insbesondere in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte und Beamte.

Nach § 82 EStG sind grundsätzlich nur Beiträge zu einem sog. Altersvorsorgevertrag begünstigt, der nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist.

6.3 Höhe der Förderung

Die Zulage besteht aus einer sog. Grundzulage und ggfs. einer Kinderzulage.

Hierbei ist zu beachten, dass sowohl die Grundzulage als auch die Kinderzulage nur dann voll ausbezahlt werden, wenn der Zulagenberechtigte seinen Mindesteigenbeitrag leistet. Zur Höhe des Mindesteigenbeitrags siehe § 86 EStG.

Sofern der Mindesteigenbeitrag nicht in voller Höhe geleistet wird, wird die Zulage nach dem Verhältnis der Altersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag gekürzt, § 86 Abs. 1 Satz 6 EStG.

Nach § 84 EStG erhält jeder Zulagenberechtigte eine Grundzulage. Diese beträgt jährlich 175 €. Für Zulagenberechtigte, die zu Beginn des Beitragsjahres das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhöht sich die Grundzulage um einmalig 200 € für das erste Beitragsjahr.

Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind, für das dem Zulagenberechtigten Kindergeld ausbezahlt wird, jährlich 185 € (§ 85 EStG). Für ein nach dem 31.12.2007 geborenes Kind erhöht sich die Kinderzulage auf 300 €.

Die Höhe des Sonderausgabenabzugs bestimmt sich nach § 10a Abs. 1 Satz 1 EStG. Hiernach können die Altersvorsorgebeiträge zuzüglich der dafür nach den §§ 83 ff. EStG zustehenden Zulage jährlich bis zu 2.100 € abgezogen werden.

► **Beispiel:**

A, alleinstehend, 45 Jahre alt, hat im Jahr 01 beitragspflichtige Einnahmen i. H. v. 40.000 € erzielt. Er leistet im VZ 02 Altersvorsorgebeiträge i. H. v. 600 € in eine zertifizierte Versicherung. Sein persönlicher Steuersatz beträgt 25 %.

► **Lösung:**

A steht eine Grundzulage i. H. v. 175 € nach § 84 EStG zu. Sein Mindesteigenbeitrag beträgt nach § 86 Abs. 1 EStG i. H. v. 1.425 € (1.600 € (4 % v. 40.000 €) - 175 €). Da er seinen Mindesteigenbeitrag nach § 86 EStG nicht erbringt, ist die Zulage im Verhältnis der Altersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag zu kürzen. Folglich ergibt sich nur noch eine Zulage i. H. v. 73,68 € ($\frac{600}{1425} \times 175$ €).



Von Amts wegen muss eine Günstigerprüfung durchgeführt werden, § 10a Abs. 2 EStG. A würde ein Sonderausgabenabzug i. H. v. 673,68 € (600 € + 73,68 €) nach § 10a Abs. 1 EStG zustehen. Bei einem persönlichen Steuersatz von 25 % ergibt dies eine „Steuerersparnis“ von 168,42 € (673,68 € × 25 %). Da A allerdings die erhaltene Zulage i. H. v. 73,68 € zurückbezahlen muss (§ 10a Abs. 2 EStG), ergibt sich schlussendlich ein steuerlicher Vorteil i. H. v. 94,74 €.



HINWEIS

Einzelheiten siehe BMF vom 5.10.2023, BStBl 2023 I S. 17, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 79/1.

III. UNBESCHRÄNKT ABZIEHBARE SONDERAUSGABEN

1. Kirchensteuer

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG ist die gezahlte Kirchensteuer als Sonderausgabe abziehbar. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Abs. 1 EStG ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde.



STOLPERSTEIN

Beachte: H 10.7 EStH „Kirchensteuern an Religionsgemeinschaften in EU/EWR-Staaten“.

Kirchensteuer, die der Erbe für den verstorbenen Erblasser zahlt oder erstattet bekommt, wird wie die eigene Kirchensteuer des Erben behandelt, da der Erbe Schuldner ist.

Über die Kirchensteuer hinaus bezahlte Kirchenbeiträge können nicht als Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG abgezogen werden. Allerdings ist eine Berücksichtigung als Sonderausgabe nach § 10b EStG (Spendenabzug) möglich, R 10.7 Abs. 2 EStR.

▶ Beispiel:

Im Jahr 02 muss Steuerpflichtiger X entsprechend des ESt-Bescheids 01 noch 2.000 € Kirchensteuer nachzahlen, im Jahr 02 hat er bereits für das Jahr 02 Kirchensteuer i. H. v. 500 € bezahlt.

Alternative: X bekommt für das Jahr 01 im Jahr 02 2.000 € erstattet.

▶ Lösung:

Die Kirchensteuer für das Jahr 02 i. H. v. 500 € und das Jahr 01 i. H. v. 2.000 € gehört grds. zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben i. S. d. § 12 Nr. 3 EStG. Allerdings stellt die Kirchensteuer eine Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG dar. Sowohl die Nachzahlung für das Jahr 01 als auch die Zahlung für das Jahr 02 fließen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr 02 ab. Daher können im Veranlagungszeitraum 02 2.500 € als Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG berücksichtigt werden.

Alternative:

Die im Jahr 02 geleistete Kirchensteuer-Zahlung ist um die Erstattung zu kürzen. Somit verbleibt kein Sonderausgabenabzug (500 € - 500 € = 0 €) für das Jahr 02 (siehe auch H 10.1 EStH „Abzugshöhe/Abzugszeitpunkt“ 2. Spiegelstrich Satz 1). Der verbleibende Betrag i. H. v. 1.500 € (= 2.000 € - 500 €, sog. Erstattungsüberhang) ist dem Gesamtbetrag der Einkünfte des X nach § 10 Abs. 4b Satz 3 EStG im Jahr 02 hinzuzurechnen.

2. Versorgungsleistungen

Sofern die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG erfüllt sind, können die Versorgungsleistungen als Sonderausgaben unbeschränkt berücksichtigt werden. Die Versorgungsleistungen werden in einem separaten Lehrbrief besprochen.

3. Behandlung von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (§ 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG)

Bei der Scheidung von Ehegatten oder der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (§ 20 Abs. 1 LPG) kommt es im Regelfall zur Durchführung eines Versorgungsausgleichs. Hierbei werden die in der Ehezeit erworbenen Anrechte geteilt. Diese Anrechte werden grundsätzlich intern (also innerhalb des jeweiligen Versorgungssystems) oder ausnahmsweise extern geteilt. Anrechte, die am Ende der Ehezeit noch nicht ausgleichsreif sind, sind von der internen und externen Teilung ausgeschlossen.

Insoweit kommen Ausgleichsansprüche nach der Scheidung in Betracht. Entsprechendes gilt, wenn die Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner den Versorgungsausgleich ganz oder teilweise Ausgleichsansprüchen nach der Scheidung vorbehalten haben.

Schuldrechtliche Ausgleichszahlungen in Form einer schuldrechtlichen Ausgleichsrente kann der Ausgleichsverpflichtete als Sonderausgaben geltend machen, wenn die den Ausgleichszahlungen zugrunde liegenden Einnahmen bei ihm der Besteuerung unterliegen und die ausgleichsberechtigte Person unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist.



HINWEIS

- Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der Identifikationsnummer der/s Berechtigten, § 10 Abs. 1a Nr. 4 Satz 2 i. V. mit Nr. 3 Satz 3 EStG.
- Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs sind vom Ausgleichsberechtigten als Einkünfte nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern, soweit die Leistungen beim Ausgleichsverpflichteten als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG abgezogen werden können. Vgl. zu den Einzelheiten BMF vom 21.3.2023, BStBl 2023 I, S. 611, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/7.

4. Ausgleichszahlungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG)

Ausgleichszahlungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs kann der Verpflichtete auf Antrag insoweit als Sonderausgaben abziehen, als der Berechtigte zustimmt. Weitere Voraussetzungen sind, dass der Berechtigte unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist und dessen Identifikationsnummer angegeben wird.



HINWEIS

Die Zustimmung des Berechtigten ist Voraussetzung, da das Korrespondenzprinzip gilt. D. h., soweit dem Verpflichteten der Sonderausgabenabzug gewährt wird, hat der Berechtigte sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern.

Für die Antragstellung und die Gültigkeit der Zustimmungserklärung ist § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 3 bis 5 EStG zu beachten, § 10 Abs. 1a Nr. 3 Satz 2 EStG.



► **Beispiel:**

Udo Unglücklich hat im VZ 01 seiner geschiedenen Ehefrau eine Ausgleichzahlung i. H. v. 60.000 € zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs zu leisten. Seine geschiedene Ehefrau ist unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und hat einem Sonderausgabenabzug i. H. v. 50.000 € zugestimmt. Des Weiteren hat sie Udo Unglücklich ihre Identifikationsnummer zur Angabe in der Steuererklärung mitgeteilt.

► **Lösung:**

Auf Antrag wird Udo Unglücklich für den VZ 01 ein Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG i. H. v. 50.000 € gewährt, da insoweit die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug erfüllt sind.

Die geschiedene Ehefrau hat folglich im VZ 01 sonstige Einkünfte i. H. v. 49.898 € (50.000 € abzgl. 102 € WK-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG)) nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern.

IV. BESCHRÄNKT ABZIEHBARE SONDERAUSGABEN

1. Unterhalt nach Scheidung/bei dauerndem Getrenntleben

Sofern ein Ehegatte/Lebenspartner nach der Scheidung bzw. bei dauerndem Getrenntleben dem ehemaligen bzw. anderen Ehegatten/Lebenspartner Unterhalt bezahlt, besteht zum einen die Möglichkeit, den Unterhalt als Sonderausgabe (sog. Realsplitting) zu berücksichtigen oder als außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen. Für den Abzug der Unterhaltsleistungen als Sonderausgabe oder außergewöhnliche Belastung ist es unerheblich, ob diese freiwillig oder auf Grund einer gesetzlichen Unterhaltspflicht erbracht werden (H 10.2 EStH „Unterhaltsleistungen“). Zu den Unterhaltsleistungen gehören sowohl Geldleistungen als auch Sachleistungen (z. B. unentgeltliche Überlassung einer Wohnung), H 10.2 EStH „Unterhaltsleistungen“.

1.1 Außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG

Die Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen infolge einer Scheidung bzw. Trennung wird in einem weiteren Lehrbrief ausführlich dargestellt.

1.2 Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG, sog. Realsplitting



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Realsplitting – v10539

Nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG können die Unterhaltsleistungen bis zu 13.805 € im Kalenderjahr an den geschiedenen (§ 1564 BGB) oder dauernd getrenntlebenden (§ 1567 BGB) unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten/Lebenspartner als Sonderausgabe berücksichtigt werden, wenn der Geber dies mit Zustimmung des Empfängers beantragt.

Der Höchstbetrag i. H. v. 13.805 € erhöht sich um die im jeweiligen Veranlagungszeitraum nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG für die Absicherung des geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten/Lebenspartner aufgewandten Beiträge für Basiskrankenversicherung bzw. Pflegepflichtversicherung, § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG. Leistet jemand Unterhalt an mehrere Empfänger, sind die Unterhaltsleistungen an jeden bis zum Höchstbetrag abziehbar, R 10.2 Abs. 3 EStR.

Der Antrag kann jeweils nur für ein Kalenderjahr gestellt und nicht zurückgenommen werden, § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 3 EStG. Allerdings kann der Antrag auf einen Teilbetrag der Unterhaltsleistungen beschränkt werden, R 10.2 Abs. 1 EStR. Eine nachträgliche Beschränkung des Realsplittings ist nicht möglich, H 10.2 EStH „Allgemeines“ 2. Spiegelstrich.

Durch den Antrag und die Zustimmung werden alle in dem betreffenden Veranlagungszeitraum geleisteten Unterhaltsaufwendungen zu Sonderausgaben umqualifiziert. Ein Abzug als außergewöhnliche Belastung ist nicht möglich; auch nicht, soweit sie den für das Realsplitting geltenden Höchstbetrag übersteigen, H 10.2 EStH „Allgemeines“ 1. Spiegelstrich.



HINWEIS

Ein Sonderausgabenabzug ist in den Fällen der Nichtigkeit/Aufhebung der Ehe ebenso möglich, § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 6 EStG.

Unterhaltsleistungen können auch bereits im Jahr der Scheidung/des Beginns der dauernden Trennung als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Unterhaltsleistungen, die der Erbe nach § 1586b BGB an den geschiedenen Ehegatten/Lebenspartner des Erblassers zu erbringen hat, sind nicht als Sonderausgaben abzugsfähig, H 10.2 EStH „Erbe“.

Sofern der Empfänger nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist, können die Unterhaltsaufwendungen grundsätzlich nur als außergewöhnliche Belastungen (§ 33a Abs. 1a EStG) berücksichtigt werden. Eine Ausnahme hiervon enthält § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG.

Die Zustimmung ist, soweit sie nicht nach § 894 ZPO als erteilt gilt, bis auf Widerruf wirksam, § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 4 EStG. Die Zustimmung wirkt auch dann bis auf Widerruf, wenn sie im Rahmen eines Vergleichs erteilt wird. Die Zustimmung zum Abzug von Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben dem Grunde nach wirkt auch für die Erhöhung des Höchstbetrags nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 2 EStG. Dies gilt unabhängig davon, wann die Zustimmung erteilt wurde, R 10.2 Abs. 2 EStR. Weitere Besonderheiten siehe H 10.2 EStH „Zustimmung“.

Der Widerruf ist vor Beginn des Kalenderjahres, für das die Zustimmung erstmals nicht gelten soll, gegenüber dem Finanzamt zu erklären.

Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b AO) der unterhaltenen Person in der Steuererklärung des Unterhaltsleistenden, wenn die unterhaltene Person der unbeschränkten oder beschränkten Steuerpflicht unterliegt. Die unterhaltene Person ist für diese Zwecke verpflichtet, dem Unterhaltsleistenden die ihr erteilte Identifikationsnummer (§ 139b AO) mitzuteilen. Kommt die unterhaltene Person dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Unterhaltsleistende berechtigt, bei der für ihn zuständigen Finanzbehörde die Identifikationsnummer der unterhaltenen Person zu erfragen, § 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 7–9 EStG.

Sofern der Empfänger der Unterhaltsleistungen seine Zustimmung erteilt hat, hat er die Unterhaltsleistungen, die der Geber nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG als Sonderausgaben geltend macht, als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern. Macht hingegen der Geber seine Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a Abs. 1 EStG geltend, hat der Empfänger die erhaltenen Unterhaltsleistungen nicht zu versteuern.

▶ Beispiel:

Die Ehegatten Ralph und Verena Sieben leben seit 01 dauernd getrennt. In 02 hat Ralph Unterhaltszahlungen i. H. v. 15.000 € getätigt. Verena hat unwiderruflich zugestimmt, dass Ralph 10.000 € als Sonderausgaben abzieht. Die ID-Nr. liegt vor.

Beide Personen waren im VZ 02 im Inland wohnhaft.



► **Lösung:**

Ralph hat an seine von ihm dauernd getrenntlebende Ehefrau Unterhaltszahlungen i. H. v. 15.000 € geleistet, er kann jedoch nur 10.000 € als Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG geltend machen, da nur für diesen Teilbetrag die erforderliche Zustimmung der Zahlungsempfängerin vorliegt. Der Restbetrag von 5.000 € kann steuerlich nicht geltend gemacht werden, insbesondere kann er nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Verena muss den Betrag, den Ralph als Sonderausgabe abziehen kann, als Einnahme i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG ansetzen.

Ermittlung der Einkünfte:

Einnahmen:	10.000 €
./. Werbungskosten § 9a Nr. 3 EStG	102 €
Einkünfte aus Unterhaltszahlungen	<u>9.898 €</u>

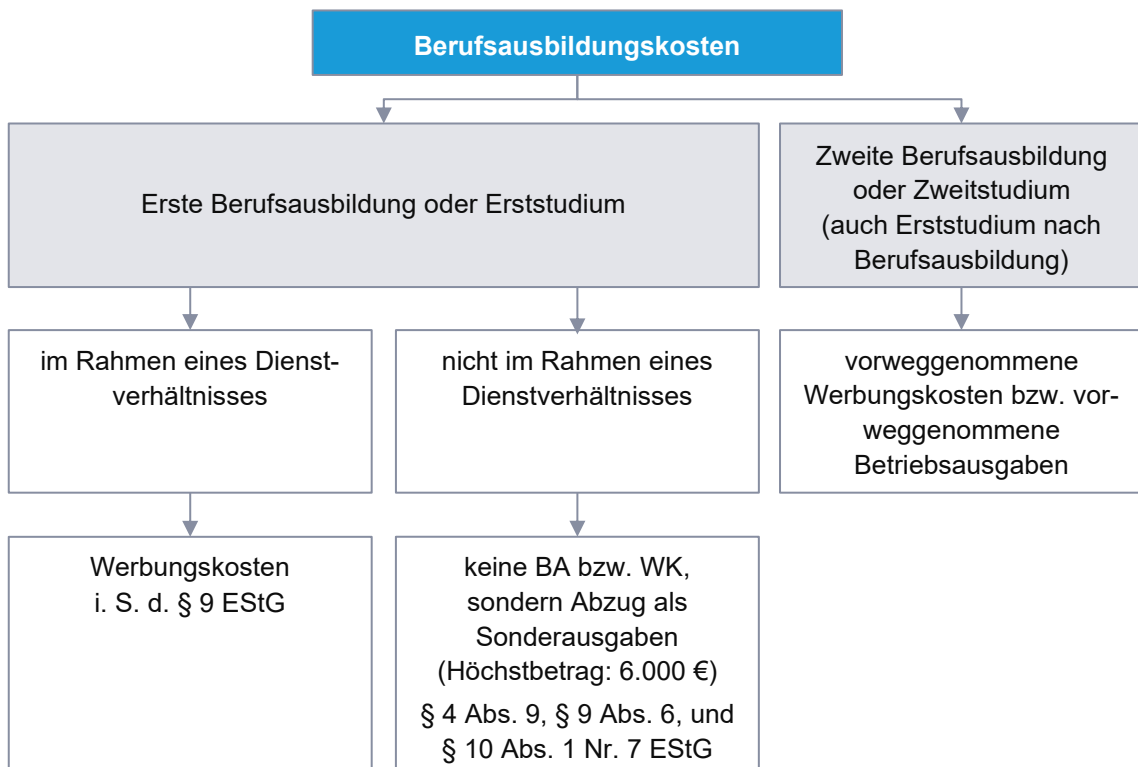
2. Kinderbetreuungskosten

Die Berücksichtigung der Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt gehörenden Kindes, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird in einem weiteren Lehrbrief dargestellt.

3. Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

Berufsausbildungskosten liegen vor, wenn Aufwendungen für die Berufsausbildung des Steuerpflichtigen oder seine Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf aufgewendet wurden.

Von den Berufsausbildungskosten sind stets die Fort- und Weiterbildungskosten abzugrenzen. D. h., die Aufwendungen, die geleistet werden, um die Kenntnisse und Fertigkeiten **im ausgeübten Beruf** zu erhalten, zu erweitern oder sich den geänderten Anforderungen anzupassen. Diese sind als **Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben** zu berücksichtigen (R 9.2 LStR).



Nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG können Steuerpflichtige ihre Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen.

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG erfüllen, gilt der Höchstbetrag i. H. v. 6.000 € für jeden Ehegatten/Lebenspartner, § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 EStG.

Zu den Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung gehören z. B. Aufwendungen für

- eine auswärtige Unterbringung, § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG,
- Arbeitsmittel i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 EStG,
- Fachliteratur,
- ein häusliches Arbeitszimmer (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG),
- Homeoffice-Pauschale (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6c EStG),
- Fahrten zwischen Wohnung und Bildungseinrichtung (Entfernungspauschale, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 und 4 Satz 8 EStG) und
- Verpflegungsmehraufwand (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 4a EStG).

► **Beispiel:**

Pierre Pudel verlässt nach seiner Steuerfachangestelltenausbildung das Steuerberaterbüro und studiert Jura. Sein Bruder Balduin hatte nach dem Abitur sogleich BWL studiert und dabei Kosten für Literatur, Arbeitsmaterialien, auswärtige Unterbringung, Arbeitszimmer, Studiengebühren und Fahrten im Jahr 01 selbst getragen.

► **Lösung:**

Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten im Steuerberatungsbüro findet im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses statt. Anfallende Kosten sind daher bei Pierre Pudel Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 EStG). Die Kosten seines Jura-Studiums fallen daher nicht unter das Abzugsverbot des § 9 Abs. 6 EStG, da Pierre Pudel bereits eine Erstausbildung absolviert hat. Sofern ein hinreichend konkreter und objektiv feststellbarer Zusammenhang zu späteren steuerpflichtigen Einnahmen aus einer angestrebten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit besteht, kann er seine Aufwendungen für das Jura-Studium als vorweggenommene Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben steuerwirksam geltend machen.

Balduins Ausgaben im Zusammenhang mit dem Studium sind Berufsausbildungskosten i. S. v. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG, da es sich um ein Erststudium handelt. Daher können diese Berufsausbildungskosten nur im beschränkten Umfang i. H. v. max. 6.000 €/Jahr berücksichtigt werden. Zu den Berufsausbildungskosten gehören die Kosten für Literatur, Arbeitsmaterialien, auswärtige Unterbringung, Arbeitszimmer, Studiengebühren und Fahrten.

► **Beispiel:**

Wie vorangegangenes Beispiel. Allerdings tragen Balduins Berufsausbildungskosten seine Eltern. Ihnen steht für Balduin ein Kinderfreibetrag i. S. d. § 32 Abs. 6 EStG zu.

► **Lösung:**

Die Eltern von Balduin können dessen Berufsausbildungskosten nicht in ihrer Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG berücksichtigen, da nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG nur die Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung begünstigt sind. Hier handelt es sich jedoch nicht um die eigene Berufsausbildung der Eltern, sondern um Balduins Berufsausbildung. Bei den Eltern sind die getragenen Berufsausbildungskosten für ein Kind i. S. d. § 32 EStG mit dem gewährten Kindergeld bzw. den Kinderfreibeträgen abgegolten. Allerdings können die Eltern unter den Voraussetzungen des § 33a Abs. 2 EStG ggfs. noch einen Freibetrag für die auswärtige Unterbringung von Balduin i. H. v. maximal 1.200 € als außergewöhnliche Belastungen geltend machen.



STOLPERSTEIN

Erhält der Steuerpflichtige zur unmittelbaren Förderung der Ausbildung steuerfreie Bezüge (z. B. durch die Agentur für Arbeit), mit denen die o. a. Kosten abgegolten werden, entfällt insoweit der Sonderausgabenabzug (R 10.9 Abs. 1 Satz 1 EStR).

Dies gilt auch dann, wenn die zweckgebundenen steuerfreien Bezüge erst nach Ablauf des betreffenden VZ zufließen (R 10.9 Abs. 1 Satz 2 EStR).

► Beispiel:

Bernd Vier, der keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, besuchte in 03 eine durch die Agentur für Arbeit geförderte Maßnahme, in der er zum Mechatroniker ausgebildet wurde. Er ist in 03 weiterhin als angelernter Arbeiter in einem Automobilunternehmen nichtselbstständig tätig.

In 03 sind Vier folgende Kosten entstanden, die er im gleichen VZ bezahlt hat:

Lehrgangsgebühren	2.500 €
Unterrichtsmaterial	500 €
Schreibmaterial etc.	100 €
Fahrtkosten mit dem eigenen PKW	
100 Tage × 25 km täglich × 0,30 € (tatsächliche Kosten) × 2 (Hin- und Rückfahrt)	<u>1.500 €</u>
Summe:	<u>4.600 €</u>
steuerfreie Leistung der Agentur für Arbeit	2.400 €

► Lösung:

Die Ausbildung erfolgt im Bereich der erstmaligen Berufsausbildung. Es liegen daher keine Werbungskosten i. S. d. § 9 EStG, sondern Ausbildungskosten vor, die im Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Sonderausgaben abziehbar sind.

Ermittlung der abziehbaren Aufwendungen:

Unmittelbare Kosten (Lehrgangsgebühren, Unterrichtsmaterialien, Schreibmaterial)	3.100 €
Fahrtkosten, Ansatz der Kosten von je 0,30 € je Entfernungs-km (100 Tage × 20 km × 0,30 € + 100 Tage × 5 km × 0,38 €, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG)	<u>790 €</u>
Summe der Aufwendungen	<u>3.890 €</u>
./.. Leistungen der Agentur für Arbeit für diese Maßnahme zweckgebundene Unterstützung	<u>2.400 €</u>
Summe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen	<u>1.490 €</u>
Davon dürfen nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Sonderausgaben abgezogen werden max. 6.000 €; somit Abzug – höchstens	1.490 €

4. Schulgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG)

Die Berücksichtigung des Schuldgeldes als Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG wird in einem weiteren Lehrbrief dargestellt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Weitere Sonderausgaben – v14769

5. Spenden/Mitgliedsbeiträge

Im Folgenden werden nur die Grundzüge zum Spendenabzug erläutert.

5.1 Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. der §§ 53 bis 54 AO



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Spenden und Mitgliedsbeiträge – v10541

Nach § 10b EStG können Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. der §§ 52 bis 54 AO bis zu einem individuell zu bestimmenden Höchstbetrag als Sonderausgabe berücksichtigt werden.

Voraussetzungen

Nach § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG dürfen Empfänger der Zuwendungen nur bestimmte juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sein, die in einem EU/EWR-Staat belegen sind (nicht: Schweiz!). Sollte es sich nicht um einen Zuwendungsempfänger i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG handeln, können die Aufwendungen nicht als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

Sofern der Zuwendungsempfänger nicht im Inland ansässig ist, ist § 10b Abs. 1 Satz 3–5 EStG zu beachten.

Des Weiteren muss die Körperschaft mildtätige, kirchliche od. gemeinnützige Zwecke nach §§ 52 bis 54 AO erfüllen.

Bei der Zuwendung muss es sich um eine Leistung in Geld oder Geldeswert (z. B. gebrauchte Kleidung) handeln. Bei Nutzungen und Leistungen handelt es sich nicht um eine begünstigte Zuwendung i. S. d. § 10b EStG (siehe § 10b Abs. 3 Satz 1 EStG).

Zur Ermittlung der Höhe der Zuwendung siehe § 10b Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG und R 10b.1 Abs. 1 Satz 4 EStR.

Des Weiteren ist eine Zuwendung i. S. d. § 10b EStG nur gegeben, wenn sie ohne Gegenleistung erfolgt. Es gibt zwei Arten von Zuwendungen (§ 10b Abs. 1 Satz 1 EStG):

- Mitgliedsbeiträge

Diese werden von allen Mitgliedern in regelmäßigen Abständen geleistet.

- Spenden

Hierbei handelt es sich um freiwillige Zuwendungen zur Förderung des Zwecks des Empfängers.

Spenden sollten nicht mit Geschenken verwechselt werden: Geschenke werden freiwillig und zweckfrei geleistet.

Beachte: Mitgliedsbeiträge, die in § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG aufgezählt werden, können nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden.

- ▶ **Beispiel:**

Der Mitgliedsbeitrag an einen Kulturverein/Förderverein (z. B. Theaterhaus) ist als Sonderausgabe abzugsfähig. Hingegen ist der Mitgliedsbeitrag an einen Theaterverein, bei dem das Mitglied selbst mitspielt, nicht als Sonderausgabe abzugsfähig.



HINWEIS

Ein wichtiges Merkmal einer begünstigten Zuwendung ist stets die Selbstlosigkeit i. S. d. § 55 AO. D. h., durch die Zuwendung darf der Steuerpflichtige keinerlei geldwerte Vorteile erlangen (siehe auch H 10b.1 EStH „Gegenleistung“). Ein typisches Abgrenzungsproblem besteht beim Sponsoring (siehe hierzu auch BMF-Schreiben vom 18.2.1998, BStBl. 1998 I S. 212, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/11). Hier erhält der Steuerpflichtige in der Regel eine Gegenleistung in Form von Werbemaßnahmen (z. B. Werbung auf Plakaten). In diesen Fällen ist keine Zuwendung i. S. d. § 10b EStG gegeben, sondern es handelt sich um eine Betriebsausgabe (Werbeaufwand) des Steuerpflichtigen.

Siehe auch H 10b.1 EStH „Auflagen“.

► Beispiel:

Gegen Zahlung von 1.000 € an das Deutsche Rote Kreuz hat das Landgericht München I ein gegen Rita Drei geführtes Strafverfahren entsprechend den Vorschriften der StPO eingestellt.

► Lösung:

Sofern die Anklage in Zusammenhang mit der beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit stand, darf die Zahlung nicht als Betriebsausgabe bzw. Werbungskosten abgezogen werden (§ 12 Nr. 4 EStG, H 12.3 EStH „Leistungen zur ...“).

Es liegt keine Spende i. S. d. § 10b EStG vor, da die Zahlung nicht freiwillig erfolgt ist, sondern Voraussetzung für die Einstellung des Strafverfahrens war.

Nach § 50 EStDV dürfen Zuwendungen i. S. d. § 10b EStG nur abgezogen werden, wenn sie durch eine Zuwendungsbestätigung nachgewiesen werden. Details hierzu siehe § 50 EStDV.

Sonderfall: Aufwandsspenden

Aufwendungen zugunsten einer Körperschaft, die zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, können nur abgezogen werden, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. Der Anspruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein, § 10b Abs. 3 Satz 5 u. 6 EStG. Diese Aufwandsspenden werden dann wie Geldspenden behandelt.

Näheres zu den Aufwandsspenden siehe BMF-Schreiben vom 25.11.2014, BStBl 2014 I S. 1584, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10b/1.

Berechnung des Höchstbetrags

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind nur begrenzt als Sonderausgaben abzugsfähig (§ 10b Abs. 1 Satz 1 EStG). Und zwar

- bis zu **20 %** des Gesamtbetrags der Einkünfte
oder
- bis zu **4 Promille** der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr insgesamt vom Steuerpflichtigen aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Es kommt der Höchstbetrag zum Ansatz, der für den Steuerpflichtigen günstiger ist.



HINWEIS

Zum Begriff der „Umsätze“ siehe R 10b.3 Abs. 1 EStR und H 10b.3 EStH „Umsätze“.

Bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern ist der Höchstbetrag gemeinsam zu ermitteln.

Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1 überschreiten oder die den um die Beträge nach § 10 Abs. 3 und 4, § 10c und § 10d EStG verminderten Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen, sind im Rahmen der Höchstbeträge in den folgenden Veranlagungszeiträumen als Sonderausgaben abzuziehen.

Für „verbleibende Spendenbeträge“ gilt § 10d Abs. 4 EStG entsprechend.

► **Beispiel:**

Gisela Vier hat im VZ 03 einen Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG) i. H. v. 50.000 € bezogen.

Über folgende Spenden liegen die erforderlichen Nachweise vor:

a) gemeinnützige Zwecke	6.000 €
b) kulturelle Zwecke	2.500 €
c) wissenschaftliche Zwecke	1.700 €
d) religiöse Zwecke	800 €

► **Lösung:**

Spenden für begünstigte Zwecke 11.000 €

abziehbar 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte gem.

§ 10b Abs. 1 Satz 1 EStG 10.000 €

abziehbar somit höchstens 10.000 €

Der nichtabziehbare Betrag von 1.000 € ist im folgenden VZ im Rahmen der Höchstbeträge abziehbar; § 10b Abs. 1 Satz 9 und 10 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besondere Bewertung von Spenden – v10542

5.2 Mitgliedsbeiträge sowie Spenden an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen (§ 10b, § 34g EStG)

Die **Zuwendungen an politische Parteien** werden in zwei Stufen berücksichtigt:

1. Stufe:

Prüfung des § 34g Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 EStG

Sind die Voraussetzungen des § 34g EStG erfüllt, hat die Steuerermäßigung des § 34g EStG (= Minderung der tariflichen Einkommensteuer) Vorrang vor dem Sonderausgabenabzug nach § 10b EStG.

Die Steuerermäßigung beträgt nach § 34g Satz 2 EStG 50 % der Ausgaben. Allerdings beträgt die maximale Ermäßigung 825 € bzw. bei Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern 1.650 €.

2. Stufe:

Soweit der Höchstbetrag der nach § 34g Satz 2 EStG zu berücksichtigenden Zuwendungen (1.650 € bzw. 3.300 € bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern) überschritten ist, kann der übersteigende Betrag als Sonderausgabe bis zu 1.650 € bzw. 3.300 € berücksichtigt werden, § 10b Abs. 2 EStG.

Die **Zuwendungen an unabhängige Wählervereinigungen** können lediglich nach § 34g Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG berücksichtigt werden. Ein weiterer Sonderausgabenabzug nach § 10b Abs. 2 EStG ist für die Zuwendungen an unabhängige Wählervereinigungen nicht möglich, da § 10b Abs. 2 EStG lediglich die Zuwendungen an politische Parteien erfasst.



Die Steuerermäßigung beträgt nach § 34g Satz 2 EStG 50 % der Ausgaben. Allerdings beträgt die maximale Ermäßigung 825 € bzw. bei Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern 1.650 € pro Veranlagungszeitraum.



HINWEIS

Definition „unabhängige Wählervereinigung“: siehe § 34g Satz 1 Nr. 2 EStG.

Die Steuerermäßigung für die Zuwendungen an die unabhängigen Wählervereinigungen wird zusätzlich zur Steuerermäßigung für die Zuwendungen an die politischen Parteien gewährt (§ 34g Satz 2 EStG).

Zum Zuwendungsnachweis siehe § 50 Abs. 1, 4 und 6 EStDV, H 34g EStH und Anlage 4 zu den Einkommensteuerrichtlinien.

► Beispiel:

Steuerpflichtige S ist selbständige Kosmetikerin. Ihr Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt im Jahr 02 50.000 €. Sie ist verheiratet und wird mit ihrem Ehemann im Jahr 02 zusammenveranlagt. Im Jahr 02 hat sie folgende Beträge geleistet:

Mitgliedsbeitrag Schwimmverein	300 €
vom Gericht auferlegte Geldbuße, zu zahlen an das Tierheim	2.000 €
Spende an eine politische Partei	4.000 €
Spende an die städtische Bücherei	11.000 €

► Lösung:

Der Mitgliedsbeitrag an den Schwimmverein ist nach § 10b Abs. 1 Satz 8 Nr. 1 EStG nicht als Sonderausgabe zu berücksichtigen. Zudem sind Spenden freiwillige Leistungen. Somit kann die durch das Gericht auferlegte Geldbuße nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden (siehe H 10b.1 EStH „Auflagen“).

Die Spendung an die politische Partei kann nur als Sonderausgabe berücksichtigt werden, soweit sie nicht nach § 34g EStG berücksichtigt wird (§ 10b Abs. 2 Satz 2 EStG).

Die Voraussetzungen des § 34g Satz 1 Nr. 1 EStG sind erfüllt.

Die **Steuerermäßigung** beträgt nach § 34g Satz 2 EStG 50 % von 4.000 € = 2.000 €, höchstens jedoch 1.650 €.

Diese **1.650 €** werden von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen (§ 2 Abs. 6 EStG).

Diesem Ansatz (50 %) entsprechen Aufwendungen i. H. v. 3.300 € (1.650 € × 2).

Da S jedoch 4.000 € aufgewendet hat, konnten 700 € bisher nicht steuerlich berücksichtigt werden. Diese **700 €** können jedoch noch nach § 10b Abs. 2 Satz 1 EStG als **Sonderausgabe** berücksichtigt werden. Der Höchstbetrag des § 10b Abs. 2 Satz 1 EStG i. H. v. 3.300 € für zusammenveranlagte Ehegatten/Lebenspartner wird nicht überschritten.

Die Spendung an die städtische Bücherei kann im Rahmen der Höchstbeträge nach § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Die Kommune ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (§ 10b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG), die Bücherei gehört zur Kommunalverwaltung. Sie fördert Zwecke i. S. v. § 10b EStG, die gemeinnützig und damit förderungswürdig sind. Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 AO ist die Bücherei gemeinnützig.

Der Höchstbetrag beträgt nach § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte. Damit also 10.000 € (20 % v. 50.000 €). Somit können im Jahr 02 **10.000 €** der Spendung an die städtische Bücherei als **Sonderausgabe** berücksichtigt werden. Die restlichen **1.000 €** dieser Spendung können in den folgenden Veranlagungszeiträumen als Sonderausgaben abgezogen werden, § 10b Abs. 1 Satz 9 EStG (sog. **Spendenvortrag**).



HINWEIS

Mangels Angaben im Sachverhalt ist ein evtl. höherer Höchstbetrag i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (4 Promille der Summe der Umsätze und Löhne) nicht zu berechnen.

▶ Beispiel:

Bei der Ermittlung der Einkünfte des VZ 02 ergab sich für die ledige Erika Elf ein Gesamtbetrag der Einkünfte von 40.000 €.

Sie hat 02 folgende Spenden, für die sämtliche erforderlichen Unterlagen vorliegen, geleistet:

a) wissenschaftliche Zwecke	2.600 €
b) kirchliche Zwecke	200 €
c) religiöse Zwecke	500 €
d) politische Zwecke	2.500 €

▶ Lösung:

Spenden für begünstigte Zwecke i. S. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG	3.300 €
abziehbar 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte	8.000 €
abziehbar somit	3.300 €
Spenden politische Parteien (§ 10b Abs. 2 EStG)	2.500 €
Abzug des durch die Steuerermäßigung berücksichtigten Betrags (§ 34g EStG)	1.650 €
verbleiben abzugsfähig nach § 10b Abs. 2 Satz 2 EStG	
der Höchstbetrag von 1.650 € ist nicht überschritten	850 €
abziehbar somit	850 €
Summe der abziehbaren Spenden	4.150 €
Steuerermäßigung gem. § 34g EStG: $1.650 € \times 50 \% =$	825 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Parteispenden – v10543

6. Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale (§ 10f EStG)

Nach § 10f Abs. 1 und 5 EStG kann der Steuerpflichtige Aufwendungen an einem eigenen Gebäude/Gebäudeteil bzw. einer eigenen Eigentumswohnung, das/die er zu eigenen Wohnzwecken nutzt, im Kalenderjahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 7h oder des § 7i vorliegen.



HINWEIS

Details zu § 7i EStG siehe LB Est 03.

Hierbei ist zu beachten, dass der Steuerpflichtige von § 10f EStG nur bei einem Gebäude/Gebäudeteil bzw. einer Eigentumswohnung Gebrauch machen kann, § 10f Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 EStG.



► **Beispiel:**

Elvira Wichtig ist Eigentümerin einer im September 01 fertiggestellten Eigentumswohnung, welche sie für eigene Wohnzwecke nutzt. Von den Herstellungskosten i. H. von 500.000 € „erfüllen“ 250.000 € die Voraussetzungen des § 7i EStG. Von § 10f EStG hat sie bislang keinen Gebrauch gemacht.

► **Lösung:**

Für das Jahr 01 kann Elvira Wichtig nach § 10f Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 i. V. m. § 7i EStG 22.500 € (250.000 € x 9 %) wie Sonderausgaben abziehen. Die nicht begünstigten Herstellungskosten der Eigentumswohnung kann Elvira Wichtig steuerlich nicht berücksichtigen, da es sich um Kosten der privaten Lebensführung handelt (Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, § 12 Nr. 1 EStG).

V. PAUSCHBETRÄGE

1. Sonderausgaben-Pauschbetrag, § 10c EStG

Für Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 4, 5, 7 und 9 sowie Abs. 1a EStG und nach § 10b EStG wird ein Pauschbetrag i. H. v. 36 € abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige keine höheren Aufwendungen nachweist. Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern verdoppelt sich der Sonderausgaben-Pauschbetrag auf 72 €.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuren sollte stets § 10c EStG überprüft werden. Hierbei handelt es sich oftmals um einen sog. Fußgängerpunkt.

► **Beispiel:**

Christoph Hundert, der seit dem VZ 01 einzeln zur ESt veranlagt wird und ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt hat, will bei der ESt 02 folgende Beträge als Sonderausgaben abziehen:

- a) *Unterhaltszahlungen i. H. v. 8.000 € an seine geschiedene Ehefrau Lilo, die seit drei Jahren in Linz/Österreich lebt. Lilo ist damit einverstanden, dass Bernd diesen Betrag als Sonderausgaben abzieht. Sie hat die erhaltenen Zahlungen bei der Abgabe ihrer ESt-Erklärung in Linz angegeben.*
- b) *Kirchensteuer an eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaft i. H. v. 300 €.*
- c) *Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge i. H. v. 1.200 €, davon für Basis-krankenabsicherung und Pflegepflichtversicherung 1.000 €.*
- d) *Mitgliedsbeitrag an den gemeinnützigen Karnevalsverein „Helau e. V.“ (100 €).*

► **Lösung:**

a) Vorsorgeaufwendungen

Die Krankenversicherungsbeiträge sind sonstige Vorsorgeaufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 3a EStG. Sie gehören mit 1.000 € zu den Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG und mit 200 € zu den Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG. Sie sind im Rahmen der Höchstbeträge des § 10 Abs. 4 EStG abziehbar.

Da der Höchstbetrag von 2.800 € nicht überschritten wird, sind die Kosten in voller Höhe zu berücksichtigen.

b) Übrige Sonderausgaben

aa) Realsplitting

Da die Empfängerin nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist, kann der Geber die geleisteten Zahlungen nicht als Sonderausgaben abziehen.

Etwas anderes ergibt sich dann, wenn die Empfängerin durch eine Bescheinigung der österreichischen Steuerverwaltung nachweist, dass sie diese Zahlungen in Österreich versteuern muss (§ 1a Abs. 1 Nr. 1).

Es ist – zunächst – unerheblich, dass Lilo dem Sonderausgabenabzug ausdrücklich zugestimmt hat und die erhaltenen Beträge auch versteuern will (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG, R 10.2 EStR).

bb) Kirchensteuer

Die geleistete Kirchensteuer ist im VZ 02 gem. § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG als Sonderausgabe zu berücksichtigen.

c) Mitgliedsbeiträge an den Karnevalsverein

Nach § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG sind Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser und wissenschaftlicher Zwecke und der als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke abziehbar.

Die Förderung kultureller Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, ist nur bei Spenden, nicht jedoch bei Mitgliedsbeiträgen gegeben (§ 10b Abs. 1 Satz 8 Nr. 2 EStG).

d) Zusammenfassung

Sonderausgaben, die keine Vorsorgeaufwendungen sind, sind daher i. H. v. 300 € zu berücksichtigen.

Der Pauschbetrag des § 10c Satz 1 EStG i. H. v. 36 € kommt nicht zur Anwendung, da die zu berücksichtigenden Aufwendungen höher sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pauschbetrag nach § 10c EStG – v10544

2. Vorsorgepauschale

Diese wird nur im LSt-Abzugsverfahren nicht jedoch im Veranlagungsverfahren berücksichtigt (§ 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 EStG).



VI. ÜBUNGSFALL

Bearbeitungszeit ca. 60 Minuten

Bernd Grosser ist seit dem Jahr 02 mit Lisa verheiratet. Die Ehegatten haben die Zusammenveranlagung beantragt und wohnen in Fürth/Bayern.

Lisa erzielte im VZ 04 aus der Tätigkeit als Buchhalterin einen Arbeitslohn i. H. v. 37.000 €. Die einbehaltenen Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozial- bzw. Pflegeversicherung betragen 7.360 € (Rentenversicherung 3.600 €; Krankenversicherung 2.900 €; Pflegeversicherung 360 € und Arbeitslosenversicherung 500 €). Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung beträgt 3.600 €.

Bernd ist als Ingenieur selbstständig tätig. Der nach § 4 Abs. 3 EStG für 04 ermittelte Gewinn beträgt 110.000 €.

Die Ehegatten Grosser machen für den VZ 04 folgende Sonderausgaben geltend:

1. Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung für Bernd i. H. v. 2.400 € (davon für Basisabsicherung 2.200 €), Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung i. H. v. 600 € sowie für eine Krankenhaustagegeldversicherung i. H. v. 960 €.
2. Beiträge zur berufsständischen Rentenversicherung für Bernd i. H. v. 18.000 €
3. KFZ-Haftpflichtversicherung für den ausschließlich privat genutzten PKW, jährlich 400 €, sowie Kosten der Vollkaskoversicherung von 300 €.
4. Beiträge von insgesamt 3.600 € zu einer in 2003 abgeschlossenen Lebensversicherung mit Sparanteil, deren Laufzeit 25 Jahre beträgt.
5. Beiträge für eine in 2010 abgeschlossene Lebensversicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG i. H. v. 4.800 €, die die Zahlung einer monatlichen Rente an Bernd Grosser ab Vollendung des 62. Lebensjahres vorsieht.
6. 240 € Beitrag zur Privathaftpflichtversicherung.
7. Mitgliedsbeitrag an die Y-Partei, insgesamt 500 €.
8. Zuwendung an die Universität Erlangen i. H. v. 5.000 €.
9. vom Arbeitslohn einbehaltene Kirchensteuer 200 € sowie die per Banküberweisung bezahlten Kirchensteuern von 800 €.
10. Spende von 1.500 € an den Hockey Club e. V., der gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der KSt befreit ist.

AUFGABE

Ermitteln Sie unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen das zu versteuernde Einkommen 04 für die Ehegatten Grosser.

Nachweise, Unterlagen und Bescheinigungen liegen in der erforderlichen Form vor.

Soweit Wahlrechte bestehen, sollen diese so ausgeübt werden, dass sich eine möglichst niedrige steuerliche Belastung für den VZ 04 ergibt.

Der Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt für die Ehegatten 58.688 €.


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ESt 09 – v13916

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
1. Unbeschränkte Steuerpflicht, Veranlagungsart			
Die Ehegatten Bernd und Lisa Grosser sind unbeschränkt est-pflichtig gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG, da sie als natürliche Personen ihren Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland haben.			
Sie erfüllen sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG und werden daher antragsgemäß zusammenveranlagt.		1	
Bei der Zusammenveranlagung werden die Einkünfte jedes Ehegatten gesondert ermittelt und dann zusammengerechnet (§ 26b EStG).			
2. Tarif			
Es ist der Splittingtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 5 EStG).		1	
3. Einkünfte			
Bernd hat Einkünfte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG i. H. v. 110.000 € erzielt.		1	
Lisa erzielte Einkünfte i. S. d. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, deren Ermittlung gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG als Überschuss des Arbeitslohns über die Werbungskosten erfolgt.		1	
Arbeitslohn	37.000 €		
./. AN-Pauschbetrag, § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG	<u>1.230 €</u>	1	
Einkünfte	<u>35.770 €</u>		
4. Sonderausgaben			
4.1. Vorsorgeaufwendungen			
a) Abzug der Altersvorsorgeaufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung gem. § 10 Abs. 3 EStG:			
Beiträge zur gesetzlichen RV (ArbN- und ArbG-Anteil), § 10 Abs. 1 Nr. 2a EStG	7.200 €		
Beiträge zur berufsständischen Versorgungseinrichtung (der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbare Leistungen), § 10 Abs. 1 Nr. 2a EStG	18.000 €		
Beiträge an die Lebensversicherung (kapitalgedeckte Altersversorgung), da der Abschluss nach dem 31.12.2004 erfolgt ist und der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen Rente ab dem 62. Lebensjahr vorsieht (§ 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG)	<u>4.800 €</u>	5	
Zwischensumme	<u>30.000 €</u>		
Höchstbetrag von 58.688 € wird nicht erreicht (§ 10 Abs. 3 Satz 1–3 EStG)			



Ansatz gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 und 6 EStG 100 %	30.000 €		
abzüglich Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung (§ 10 Abs. 3 Satz 5 EStG)	<u>3.600 €</u>		
berücksichtigt werden	<u>26.400 €</u>		
4.2. Abzug der sonstigen Vorsorgeaufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 3a EStG unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung gem. § 10 Abs. 4 EStG			
a) Beiträge zur Basiskrankenabsicherung i. S. d § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG			
Arbeitnehmeranteil gesetzliche KV (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a EStG)	2.900 €		
abzüglich 4 % (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Satz 4 EStG)	- 116 €	1	
Arbeitnehmeranteil Pflegeversicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b EStG)	360 €	1	
Beitrag zur privaten Krankenversicherung, soweit Basisabsicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Satz 3 EStG)	2.200 €	1	
Beitrag zur privaten Pflegepflichtversicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b EStG)	<u>600 €</u>	1	
Summe Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG	<u>5.944 €</u>		
b) Beiträge zu den weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen, § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG			
4 % der Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung (Abschlag bei der Basisversorgung)	116 €	1	
Beiträge zur privaten Krankenversicherung, soweit keine Basisabsicherung	200 €	1	
Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung	500 €	1	
Krankenhaustagegeldversicherung	960 €	1	
Beiträge für die in 2003 abgeschlossene Lebensversicherung 3.600 € × 88 % (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. dd und Satz 2 EStG a. F.)	3.168 €	1	
Beiträge für die Haftpflichtversicherungen (nicht Kaskoversicherung)	<u>640 €</u>	1	
Summe Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG	<u>5.584 €</u>		
Summe der Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 3a EStG	<u>11.528 €</u>		
davon abziehbar gem. § 10 Abs. 4 EStG höchstens 2.800 € + 1.900 €	4.700 €	1	
Für Lisa erfolgt die Kürzung auf 1.900 €, da sie einen steuerfreien Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung erhält; § 10 Abs. 4 Satz 2 EStG, für Bernd sind 2.800 € zu berücksichtigen.		1	
Mindestens aber die Aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG (§ 10 Abs. 4 Satz 4 EStG)	5.944 €	1	
abziehbare Vorsorgeaufwendungen insgesamt (26.400 € + 5.944 €)	32.344 €		

4.3. Übrige Sonderausgaben				
Die im VZ 04 geleistete Kirchensteuer ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG abziehbar	1.000 €		1	
4.4. Spenden				
Die Ausgaben zur Förderung wissenschaftlicher und der als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke können bis zu einer Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen werden.			1	
Die Zahlung an den Hockey-Club e. V., der lt. Sachverhalt gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreit ist, ist gem. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG abziehbar, da es sich um eine Spende, nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt.			1	
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden an politische Parteien ist ein Sonderausgabenabzug nur möglich, soweit die Zuwendungen die nach § 34g EStG berücksichtigungsfähigen Aufwendungen übersteigen.			1	
Nach § 34g EStG ermäßigt sich bei zusammenveranlagten Ehegatten die tarifliche ESt um 50 % der Ausgaben, höchstens jedoch um 1.650 €.				
Der geleistete Betrag von 500 € wird damit voll im Rahmen des § 34g EStG berücksichtigt (Minderung der ESt um 250 €). Ein Sonderausgabenabzug scheidet damit aus.			1	
Ermittlung der abziehbaren Spenden:				
Spenden für begünstigte Zwecke	6.500 €			
Abzug begrenzt auf 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte 145.770 € (110.000 € + 35.770 €)	29.154 €		1	
zu berücksichtigen sind somit		6.500 €		
Zusammenstellung				
Tz. 4.3		1.000 €		
Tz. 4.4		<u>6.500 €</u>		
Summe		<u>7.500 €</u>		
Dieser Betrag ist abziehbar, da er den Sonderausgaben-PB von 72 € übersteigt (§ 10c Satz 1 und 2 EStG).			1	



5. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens				
	Bernd	Lisa		
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	110.000 €			
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit		<u>35.770 €</u>		
Summe der Einkünfte	<u>110.000 €</u>	<u>35.770 €</u>		
Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehegatten § 2 Abs. 3 EStG		145.770 €	1	
./. abziehbare Vorsorgeaufwendungen		32.344 €		
./. übrige Sonderausgaben		<u>7.500 €</u>		
Einkommen, § 2 Abs. 4 EStG		<u>105.926 €</u>		
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)		105.926 €		
GESAMTPUNKTZAHL			31	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!